

郑某某的事实。但是，投诉事实的无法确定与故意捏造事实系不同情形，王某某未就郑某某系故意捏造事实进行投诉予以举证，应承担举证不能的后果。综上，难以认定郑某某存在捏造事实并将消费者的投诉渠道作为侵权路径的主观故意。

最后，在因果关系方面，本案中王某某所主张的损失，主要体现在用人单位与其解除劳动关系存在法律上的因果关系。从对投诉的处断权来看，如何对待、调查、处理消费者的投诉一般系企业的自主经营范畴，在无外力介入的情况下，消费者的投诉与企业的投诉应对一般仍属于市场活动的范畴，企业即便选择无视消费者的投诉，更多影响的是企业的经营信誉和消费者的消费体验；从企业管理权来看，用人单位享有自主用工权利，无论其用工管理行为是否妥当，均具有法律因果关系的独立性及完整性。因此，无论郑某某投诉的证据是否充分，其投诉行为仅系用人单位解除劳动关系这一用工管理的起因，王某某的损失结果系用人单位自身的用工管理所导致，与郑某某的投诉行为并无直接的因果关系，故就该部分损失，王某某应另循法律路径解决。

综上，郑某某关于其系采取正常渠道投诉、王某某的损失与其投诉没有直接因果关系等辩称，有事实及法律依据，予以采信。因此，在案证据不足以认定郑某某系故意捏造王某某威胁客户的事实进行投诉，故对王某某的诉讼请求，不予支持。

需指出的是，本案纠纷的起因系郑某某多次下单但未能成功寄送快递的矛盾激化所导致。快递公司基于算法逻辑、企业效率和利益最大化的追求等原因，所承诺响应的时间、系统安排的工作人员取件时间或派件时间，在实践中经常发生难以达成的情况，王某某作为一线快递人员，实际上承担了系统承诺与实际服务差距之间的冲突后果。作为企业服务人员，理应在工作中最大限度与客户进行有效沟通，并提升服务质量以减少矛盾冲突的产生；作为消费者，亦应在合理限度内善意行使自身权利，依法维护自身权益；作为企业，应对内部深层次管理问题予以反思，共同营造良好的消费市场环境。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零二十四

条、第一千一百六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回王某某的诉讼请求。

王某某不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：王某某主张郑某某侵犯其名誉权，要求郑某某承担相应赔偿责任，应从郑某某是否实施侵权行为、是否存在过错、是否造成损害结果、侵权行为与损害结果之间是否存在因果关系进行考察。关于郑某某的行为及其是否存在过错。郑某某作为某快递公司的消费者，有权表达切身体验感受、就其接受的服务进行评价，其通过某快递公司提供的渠道，就王某某提供的快递服务作出投诉，主要内容为对此次服务过程的感受性描述，虽具有一定的主观性，但以合理第三人的标准判断，同时整体性地参考表达内容的背景，考虑郑某某行为时的具体环境，不足以认定其表达出于主观恶意、捏造虚假事实，丑化王某某人格、损害王某某名誉。关于损害后果及其与行为之间的因果关系。本案王某某主张的主要为经济损失，即无法获得的工资收入，虽郑某某进行投诉，以及王某某已无法从原任职公司获取工资收入均客观存在，但郑某某的投诉行为并不一定导致王某某失去工资收入的损害结果，王某某失去获取工资收入因用人单位与其解除劳动关系而产生，故王某某主张的损失与郑某某的投诉行为并无直接的因果关系，就该部分损失，王某某可另循合法途径解决。另，王某某并未提交其遭受精神损害的证据。综上，王某某主张郑某某侵害其名誉权，依据不足。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

民法上的名誉，是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。构成名誉权侵权需具备以下四个要件：（1）一方实施了毁损名誉的行为，如侮辱、诽谤、传播失实信息等；（2）毁损名誉的行为指向了特定的自然人或法

人，若该不当行为指向具有不确定性，也即不能被公众辨别出指向的是谁，则不存在受害人；(3)一方实施的毁损名誉的行为需为第三人知悉，比如通过公开平台发布、通过社交软件进行群聊等；(4)毁损名誉的行为导致他人的社会评价降低，这是侵害名誉权的核心构成要件，如未造成他人社会评价降低也即没有损害后果，不能认定行为人侵犯了名誉权。从上述四个构成要件可以看出，名誉权侵权认定的尺度和界限比较明晰。但是消费者的投诉、监督、评价权利界限在法律上没有明确规定。根据消费者权益保护法，国家鼓励、支持一切组织和个人对损害消费者合法权益的行为进行社会监督。消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。消费者有权检举、控告侵害消费者权益的行为，有权对保护消费者权益工作提出批评、建议，而服务提供者负有必要的容忍义务。所以消费者投诉中涉及的评价评论是否会侵犯商家或自然人的名誉权，应当依据侵犯名誉权的构成要件，具体结合消费者消费及投诉的实际情况来判断。

首先，关于实际消费者投诉权利的法律依据。实际消费者是指对商品或者服务已经进行了消费的客户群体。《中华人民共和国消费者权益保护法》第十五条、第十七条规定了消费者对商品、服务及消费者权益工作享有监督权。原《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解释》虽已失效，但其相关意见在司法实践中仍具指导意义，比如该解释第九条规定，消费者对生产者、经营者、销售者的产品质量或者服务质量进行批评、评论，不应当认定为侵害他人名誉权。但借机诽谤、诋毁，损害其名誉的，应当认定为侵害名誉权。根据该规定精神，仅在消费者对商品或服务提供者的投诉系故意诽谤、诋毁，或者将投诉作为针对特定人员的攻击手段的情况下，方可认定有侵权故意并实施了侵权行为。实际消费者在消费现实场景下、正常的言论范围内根据事实情况对相关商品、服务和商家或工作人员进行主观描述性评价时，难以认定具有侵犯名誉权的主观故意。

其次，本案审理的关键在于违法行为以及违法行为与损害事实因果关系的认定，即关于消费者投诉评价与员工被辞退的因果关系认定。从对投诉的处断

权来看，企业如何对待、调查、处理消费者的投诉属于市场自发活动的范畴，系企业自主经营权的行使；从企业管理权来看，用人单位享有自主用工的权利，员工是否被辞退属于用人单位自身的用工管理范畴，即使消费者的投诉可能引发企业对员工工作态度、工作能力等方面的负面评价，也并非一定导致员工被辞退的损害后果，故也不能认定员工被辞退与消费者投诉之间具有直接的因果关系。本案中，被告郑某某的行为自始至终均系作为某快递公司的消费者采用的正常投诉渠道表达，原告王某某未能就郑某某系故意捏造事实进行投诉予以举证，且王某某亦无法举证其损害后果与郑某某的投诉行为之间存在因果关系。因此，郑某某作为实际消费者其投诉行为具有合法性，且法院难以认定郑某某存在捏造事实并将消费者投诉渠道作为侵权路径的主观故意。

最后，需指出的是，良好的消费市场环境是多方主体参与营造的结果，需要各方共同经营维护，消费者应在合理限度内善意行使自身权利，经营者应注重提升商品质量和服务质量。作为企业，面对消费者的投诉，如果仅是对工作人员进行职业道德、服务意识的一般强调或简单批评，并无助于问题的解决，而是应对企业内部深层次管理问题予以反思，只有让消费者消费内容、消费过程、消费环境满意，才能让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

编写人：北京市丰台区人民法院 全敏敏 陈名利 李坤

网络名誉侵权责任中网络服务提供者连带责任的认定

—— 刘某诉毕某、某网络公司网络侵权责任案